Vì vậy thành phần HĐXX này đã vi phạm thủ tục tố tụng , vì Sự là người chưa thành niên phạm tội

Câu 6: Trao đổi:

- Tình hình sức khỏe trong trại giam; - Hướng dẫn thủ tục hỏi cung, ký biên bản hỏi cung; thủ tục phiên tòa... Vấn đề BTTH;- Về yêu cầu bào chữa..

- Trao đổi về diễn biến vụ việc ngày 22/1/05... vai trò của Hình, Sự trong vụ án

- Vai trò của ông Dân trong vụ án

Ý kiến bổ sung : ***hỏi bị can có bị bức cung , mớm cung, bị nhục hình không. Nên dự kiến trước cho bị cáo một số câu có thể bị hỏi trước Tòa và cách trả lời các câu hỏi đó.***

Câu 7: Căn cứ Điều 205 BLTTHS, trong trường hợp này việc hõan phiên tòa do HĐXX quyết định. Tuy nhiên, chiếc xe của NBH đã được thu hồi, việc vắng mặt NBH trong trường hợp này không ảnh hưởng đến nội dung vụ án>>> Đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Ý kiến bổ sung : theo k 1 điều 191BLTTHS và điều 205 BLTTHS nêu người bị hại vắng mặt thì tùy trường hợp HĐXX hỏan phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử . Trường hợp này dù VKS có yêu cầu hoãn phiên tòa, nhưng sự vắng mặt của người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử của vụ án do xe của họ đã được thu hồi và bản khai của họ trong hồ sơ của vụ án cũng đã rõ. Đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử

Câu 8:- Về BC Hình: Như câu 3;

- Về BC Sự: Lời khai của SỰ phù hợp với lời khai của người giữ xe và các tình tiết khác của vụ án, những gì VKS nói chỉ là suy đoán. Các bị cáo không có sự bàn bạc, chuẩn bị để trộm cắp, riêng bị cáo Hình ko biết việc trộm cắp

Ý kiến : đồng ý với ý kiến này

Câu 9, 10: Bài bào chữa, KC. Như đã trình bày.

Ý kiến: Nội dung đơn kháng cáo như câu 7 bài 17